

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๑๓/๒๕๕๓

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๗๒/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ระหว่าง { นางพัชรี ต่ายวัลย์ ผู้ฟ้องคดี
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา) ที่ ๑
กระทรวงการคลัง ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๘/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๔๘/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของราชการสูญหาย จำนวน ๔ รายการ คือ (๑) เครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ลำโพง ๑ คู่ (๓) ลำโพง ซัพวูฟเฟอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๔) RECEIVER จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๖๘๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้สรุปข้อเท็จจริงว่า ในปัจจุบันประมาณ



/พ.ศ. ๒๕๕๓ ...

พ.ศ. ๒๕๔๓ นางสาวสุรรัตน์ ทองสุข อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ได้รายงานขอซื้อพัสดุชุดเครื่องเสียงของศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งในห้อง ๓๑๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ โดยได้มีการจัดซื้อและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น นายชาติชาย พิธูศาสน์ หัวหน้างานพัสดุ ได้มอบการครอบครองพัสดุดังกล่าวให้นางสาวสุรรัตน์ ทองสุข โดยยังไม่ได้เบิกจ่ายตามระบบงานพัสดุ ซึ่งนางสาวสุรรัตน์ ได้ยินยอมรับไว้พร้อมลูกกุญแจห้อง ๑ ดอก ต่อมา ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นางสาวสุรรัตน์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงได้มอบกุญแจห้องดังกล่าวให้นางสุนันทา นิสนันต์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเมื่อนางสาวสุรรัตน์ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศแล้ว ทราบว่าห้องที่เก็บชุดเครื่องเสียงจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี นางสาวสุรรัตน์จึงไม่ได้ขอกุญแจห้องดังกล่าวคืน และได้แจ้งรายการและราคาชุดเครื่องเสียงให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยวาจา ต่อมา วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ระหว่างที่นางสุนันทาได้เรียกประชุมนักการภารโรงเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำวัน ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อนายพิทยา พ่วงสุข นักการภารโรงประจำอาคาร ๓ ให้ขนย้ายชุดเครื่องเสียงดังกล่าว นางสุนันทาจึงจัดนักการภารโรงจำนวน ๗ คน ขนย้ายเครื่องเสียงไปยังห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ ในลักษณะวางกองรวมกัน ต่อมา วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกจะจัดงานสังสรรค์ นายชาติชายสังเกตเห็นว่าเครื่องเสียงมีจำนวนไม่ครบ จึงได้ทำการตรวจสอบว่ามีผู้ใดยืมไปใช้หรือไม่ แต่ไม่พบว่ามีผู้ใดยืมไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จึงได้มอบหมายให้นางสาวพนิดา สวัสดิเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก ต่อมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้สรุปผลการสอบสวนว่า เหตุแห่งการสูญหายของทรัพย์สินเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เห็นสมควรให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน ๑๐๐,๓๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ฟ้องคดี ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ๑๐๐,๓๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว วินิจฉัยยืน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินเป็นคำสั่งที่กระทำโดยมี



/ข้อผิดพลาด...

ข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริง ไม่พิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมทรัพย์สิน และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน

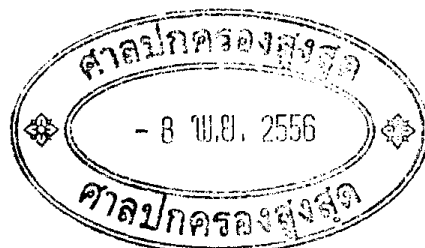
ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้กระทรวงการคลังเข้ามาเป็นคู่กรณี โดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารโดยยุบรวมห้องทำงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งหมด จัดทำเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุมครู จึงทำการย้ายห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ไปอยู่ห้อง ๓๑๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ ซึ่งเดิมห้องดังกล่าวได้เตรียมการเพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงได้ย้ายไปทำงานอยู่ที่ห้องดังกล่าว ซึ่งห้องดังกล่าวมีครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง รวมชุดเครื่องเสียงที่สูญหายด้วย รวมเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกจึงได้มอบหมายนักการภารโรงที่มีหน้าที่เวรกลางคืนไปนอนเฝ้า ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายห้องทำงานไปที่ห้องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และสั่งให้นักการภารโรงไม่ต้องนอนเฝ้า เพียงแต่เปิดกุญแจประตูเหล็กชั้นนอกที่ติดกับตัวอาคารเท่านั้น ไม่ต้องเปิดประตูกระจกชั้นในและจะทำความสะอาดเอง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้สำเนาลูกกุญแจห้องดังกล่าว ต่อมา วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีสั่งให้นางสุนันทา นิสัยนต์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ไปขนย้ายชุดเครื่องเสียงดังกล่าวที่อยู่ในห้องผู้ฟ้องคดีไปไว้ที่ห้องประชุม ๕๑๔ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้เปิดใช้งาน นางสุนันทา จึงได้สั่งการให้นักการภารโรงไปดำเนินการขนย้าย และได้สั่งการให้ผู้ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร ๕ และห้องดังกล่าว เข้มงวดในการเปิดปิดห้องและคอยเช็คครุภัณฑ์ที่ขนย้ายมาทุกวัน ต่อมาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นายชาติชาย พิสุทธิศาสน์ ได้เตรียมการเพื่อประชุมชี้แจงการจัดงานราตรีอาชีวะสัมพันธ์ ๔๔ โดยใช้ห้องประชุม ๕๑๔ จึงพบว่าครุภัณฑ์ที่มีอยู่ขาดหายไป ๔ รายการ ได้แก่ (๑) เครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ลำโพง ๑ คู่ (๓) ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๔) RECEIVER จำนวน ๑ เครื่อง จึงได้สอบถามนางสุนันทา และเรียกนักการภารโรงที่ทำการขนย้ายมาสอบถาม

/ทุกคนยืนยันว่า...



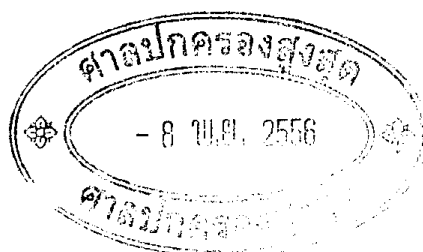
ทุกคนยืนยันว่าสิ่งของที่ขนย้ายมีเท่าที่พบในห้องประชุม ๕๑๔ เท่านั้น ในเบื้องต้นเห็นว่า
อาจมีผู้ใดนำไปใช้ ผู้อำนวยการจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ฟ้องคดีหรือแนวทางการ
ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความรับผิดชอบด้วยวาจาว่าจะชดใช้ แต่ภายหลังผู้ฟ้องคดี
ไม่ดำเนินการ ต่อมา นางสาวสุรรัตน์ ทองสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้ทำบันทึกรายงานการสูญหายของชุดเครื่องเสียงดังกล่าว
ผู้อำนวยการจึงได้มอบหมายให้นางสาวพนิดาดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน
สอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก และมีหนังสือรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๖๘๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบพยานบุคคลจำนวน
๑๗ ปาก พร้อมทั้งพยานเอกสารและพยานแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า
เหตุที่ทรัพย์สินสูญหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิด
ทางละเมิด มีใจความว่า ทรัพย์สินสูญหายก่อนที่มีการขนย้ายออกจากห้องผู้ฟ้องคดีและ
ขณะอยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือฤๅญแจโดยไม่ปรากฏร่องรอย
การรั่วแะ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้ขนย้ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและไม่ได้บันทึกรายการอุปกรณ์ที่ขนย้าย จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ๑๐๐,๓๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้พิจารณาแล้ว วินิจฉัยยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอยืนยันว่า
ชุดเครื่องเสียงได้สูญหายไปขณะอยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดี
ได้ยอมรับต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีได้ย้าย
ห้องทำงานไปยังห้องที่เก็บทรัพย์สินดังกล่าว โดยนางสาวสุรรัตน์ ทองสุข ผู้รับผิดชอบได้แจ้ง
รายการทรัพย์สินดังกล่าวให้ทราบว่ามียกเลิกแล้ว ซึ่งผู้อำนวยการและนายชาติชาย
ได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีว่าในช่วงที่ยังไม่สามารถย้ายชุดเครื่องเสียงได้ขอให้เก็บไว้ที่ห้องทำงาน
ของผู้ฟ้องคดีไปก่อน แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีได้บันทึกรายการทรัพย์สินไว้ ต่อมา เมื่อมีการขนย้าย



/ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สิน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นควบคุมอยู่ตลอดและมองเห็นทุกคนยกของไปครบ หลังจากของสูญหาย ผู้ฟ้องคดีก็ขอรับผิดชอบ ส่วนนายพรเทพ บัวคง นักการภารโรงที่ร่วมกับพวกในการขนย้ายได้ให้การในฐานะประจักษ์พยานยืนยันว่าช่วงกลางปี ๒๕๔๔ ได้เห็นชุดเครื่องเสียงอยู่ครบถ้วน และต่อมาประมาณสองสัปดาห์หลังจากวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ได้ย้ายลำโพงภายในห้องผู้ฟ้องคดีนำมากองรวมกันไว้หลังโต๊ะวางโทรทัศน์ตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้นายพิทยา พ่วงสุข ขนย้ายชุดเครื่องเสียงไปไว้ที่อื่น นายพรเทพ และพวกอีกประมาณ ๖ คน เข้าไปขนของ แต่ไม่พบเครื่องเล่น DVD ลำโพง และ RECEIVER นายสมคิด พิงทรัพย์ ลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงานที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยขนย้ายร่วมกับนายพรเทพ และพวกก็ได้ให้การสอดคล้องกันว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่ไม่ครบ เนื่องจากเคยมานอนเฝ้าของก่อนที่ห้องจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี คำให้การของพยานทั้งสองจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าชุดเครื่องเสียงได้สูญหายไประหว่างอยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี ไม่ได้หายไปหลังจากได้ขนย้ายไปห้องประชุม ๕๑๔ อาคาร ๕ จากการตรวจสอบสถานที่ ไม่ปรากฏร่องรอยจัดแจงประกอบกับชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องเสียงที่สูญหายบางชิ้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ผู้ฟ้องคดีควรจะมีคามระมัดระวังมากขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำโดยดูได้จากการที่สั่งให้นักการภารโรงปิดประตูเหล็กด้านนอก การไม่สั่งให้จดบันทึกรายการของที่ขนย้ายและไม่ได้สั่งให้เก็บรักษาในลักษณะที่มิดชิดเพราะเป็นของมีราคาแพง พยานบุคคลที่ทำการขนย้ายต่างให้การว่าทรัพย์สินที่สูญหายไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทำการขนย้าย ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่าทรัพย์สินในห้องมีรายการใดบ้างและมีราคาสูง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยควรได้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยจัดให้หากฎุเจ้าเปิดล็อกประตูกระจกด้านใน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่กระทำ พฤติการณ์ถือว่าผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สมควรรับผิดชอบใช้ราคาทรัพย์สินที่สูญหาย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ได้มีการขนย้ายชุดเครื่องเสียงออกจากห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี โดยนายพรเทพ บัวคง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า นายอิทธิพล สอนบุญ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และนักการภารโรงอื่นๆ ผู้ทำการขนย้ายชุดเครื่องเสียงให้การสอดคล้องกันว่าไม่มีผู้ใดทำการขนย้ายชุดเครื่องเสียงรายการที่สูญหาย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้จัดให้มีการทำบันทึกว่าก่อนขนย้ายมีอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงครบจำนวน



/หรือไม่...

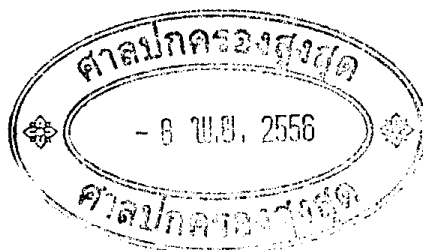
หรือไม่ จึงเชื่อได้ว่าชุดเครื่องเสียงได้สูญหายก่อนที่จะมีการขนย้ายออกจากห้องผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกุญแจและครอบครองห้องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงด้วย เหตุแห่งการสูญหายเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ระมัดระวังดูแลและได้สั่งให้ขนย้ายทรัพย์สิน โดยมีได้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีได้บันทึกรายการที่ขนย้าย พฤติการณ์ถือว่าการกระทำให้โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ย้ายไปทำงานที่ห้อง ๓๑๒ นายพรเทพ บังคง ได้ถอดลำโพงพร้อมสายไฟมากองรวมไว้ใกล้ลำโพงอีก ๒ ตัว ผู้ฟ้องคดีได้นำมาวางซ้อนกันใกล้ชั้นวางโทรทัศน์ด้านซ้ายและด้านขวาข้างละ ๓ ตัว นอกจากนี้ นายชาติชาย พิสุทธิศาสน์ หัวหน้างานพัสดุ ได้เข้ามาสำรวจพัสดุอยู่เป็นประจำ ห้องที่ผู้ฟ้องคดีทำงานอยู่มีผู้ถือกุญแจ ๓ คน คือ นายพิทยา นักการภารโรง นางสุนันทา หัวหน้างานอาคารสถานที่ และผู้ฟ้องคดี โดยนายพิทยาจะมาเปิดห้องทำงานเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ ถึง ๐๗.๐๐ นาฬิกา นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีได้กำชับไม่ให้ นายพิทยาเปิดหน้าต่างห้องเพราะยุ่งจะเข้ามาในห้องทำงาน และในวันที่มีการขนย้ายชุดเครื่องเสียง ผู้ฟ้องคดีได้บอกให้นายพิทยาและนางสาวผกาเกสร เอมกริช ตรวจสอบพัสดุที่จะขนย้ายว่าอยู่ครบหรือไม่ เมื่อขนย้ายเสร็จ ผู้ฟ้องคดีเดินไปยังห้องประชุม ๕๑๔ พบว่าชุดเครื่องเสียงดังกล่าววางไว้ที่เวที และห้องดังกล่าวไม่มีกุญแจ จึงได้แจ้งให้นางสาวพนิดาทราบ ต่อมาวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายชาติชายและนางสุนันทาได้มาแจ้งว่าชุดเครื่องเสียงได้สูญหายไปบางรายการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าขณะขนย้าย ชุดเครื่องเสียงยังอยู่ครบทุกรายการ หากชุดเครื่องเสียงสูญหายก่อนที่จะมีการขนออกจากห้อง ผู้ฟ้องคดียินดีชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ขอถือเอาคำให้การเป็นส่วนหนึ่งของคำให้การเพิ่มเติม

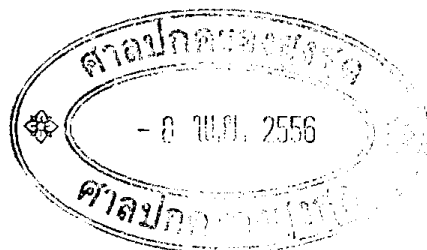
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดระบบงานควบคุมดูแลพัสดุของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในกรณีพัสดุนั้น ต้องมีการติดตั้งเมื่อส่งงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง มีขั้นตอนคือ (๑) เจ้าหน้าที่พัสดุจะพาช่าง (ของร้าน) พร้อมของที่มาส่งไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการให้ติดตั้ง พร้อมทั้งแจ้งผู้ต้องการใช้หรือคณะกรรมการตรวจรับเพื่อดูการติดตั้ง สาธิตการใช้ ทดลองสินค้าและดูว่าส่งของตามที่ต้องการหรือไม่ (๒) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ (แบบ พ.๓๑๐๒-๘) พร้อมออกเลขครุภัณฑ์ (๓) กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ไปดูตามข้อ (๑) จะเชิญคณะกรรมการ

/ตรวจรับพัสดุ...



ตรวจรับพัสดุไปดูพัสดุ ณ สถานที่ติดตั้งแล้ว เพื่อดูว่ามีของครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร (๔) ผู้ต้องการพัสดุเขียนใบเบิกสี่สี (แบบ ๓๑๐๑) ส่งให้งานพัสดุ (๕) เจ้าหน้าที่พัสดุรับเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก ซึ่งในการส่งมอบความครอบครองทรัพย์สินที่พิพาทระหว่างนายชาติชาย พิสิฐศาสน์ กับนางสาวสุรรัตน์ ทองสุข ได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยช่างได้มาติดตั้งและทดลองใช้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งตามระบบพัสดุจะต้องเขียนใบเบิกสี่สีมาก่อน จึงจะส่งของหรือมอบของให้กับนางสาวสุรรัตน์ แต่ในกรณีนี้ ได้ทำใบเบิกในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากรับมอบพัสดุแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลทรัพย์สินดังกล่าวก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีย้ายมาทำงานในห้องดังกล่าวโดยรู้ว่าทรัพย์สินมีราคาสูงและยินยอมให้ทรัพย์สินดังกล่าวจัดเก็บอยู่ในห้องทำงานของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้โต้แย้ง อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ครอบครองกุญแจที่ใช้ในการเปิดปิดประตูห้องที่เก็บทรัพย์สิน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว จึงมีกรณีที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่การดูแลทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีใช้ห้องที่เก็บทรัพย์สินดังกล่าวเป็นห้องทำงาน ย่อมต้องทราบดีว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีอยู่ครบหรือไม่ หากได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ เพราะทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง ย่อมต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ หากมีการสูญหายไป ย่อมต้องสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกุญแจเปิดปิดห้องดังกล่าว ก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการตรวจสอบดูแล ซึ่งจากข้อเท็จจริงไม่มีร่องรอยการรื้อแกะเข้ามา อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลักเอาทรัพย์สินนั้นไปสามารถเข้ามาในห้องดังกล่าวได้โดยง่าย แสดงถึงความบกพร่องอย่างชัดเจนของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่มีการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการขนย้ายและภายหลังการขนย้ายออกไปจากห้องทำงานของผู้ฟ้องคดีว่ามีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่กล่าวอ้างว่าได้บอกกล่าวด้วยวาจา กับเจ้าหน้าที่ขนย้ายให้ตรวจสอบว่ามีอยู่ครบหรือไม่เท่านั้น ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวขัดแย้งกับถ้อยคำพยาน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการจัดทำหนังสือการส่งมอบหรือการดูแล



/ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดียังขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว โดยผลเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี

จึงมีกรณีที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพียงใด ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า การดูแลทรัพย์สินดังกล่าวโดยปกติเป็นหน้าที่โดยตรงของนางสาวสุรรัตน์ ทองสุข ซึ่งรับมอบพัสดุดังกล่าวมาอยู่ในความดูแลและนางสุนันทา นิสัยนต์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินดังกล่าวต่อจากนางสาวสุรรัตน์ภายหลังจากนางสาวสุรรัตน์เดินทางไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้ถือกุญแจห้องดังกล่าวร่วมกับนายพิทยา พวงสุข นักการภารโรง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ในฐานะเจ้าของห้องที่จัดเก็บทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั้น โดยเฉพาะในวันที่มีการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว นางสุนันทาย่อมต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สินดังกล่าวร่วมกับนางสาวสุรรัตน์ผู้ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นโดยตรงด้วย การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวเต็มจำนวน จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้งความบกพร่องดังกล่าวจนทำให้ทรัพย์สินสูญหายไปนั้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยงานดังกล่าวด้วยที่ไม่จัดระบบการดูแลตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเพียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่เกินกว่า ๕๐,๑๙๕ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนเป็นเงิน ๑๐๐,๓๙๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยเพียงบันทึกถ้อยคำ พยานบุคคลของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมาพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนดังกล่าวด้วยนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลทรัพย์สิน แต่การที่ผู้ฟ้องคดีย้ายไปทำงานในห้องที่มีทรัพย์สินเก็บไว้โดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาแพงแต่ก็ไม่ได้โต้แย้ง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน เมื่อทรัพย์สินสูญหายโดยไม่มีร่องรอยการรัดแะ ประกอบกับนายพรเทพ บัวคง นายอิทธิพล สอนบุญ และนักการภารโรงอื่นๆ ให้การสอดคล้องกันว่าไม่มีผู้ใดทำการขนย้ายชุดเครื่องเสียง

/รายการ...



รายการที่สูญหาย รวมทั้งในวันที่มีการขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องทำงาน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดทำหนังสือส่งมอบหรือดูแลทรัพย์สิน ทั้งไม่มีการตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินอยู่ครบถ้วนหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีพยานหลักฐานใดๆ มายืนยันหักล้างว่าทรัพย์สินสูญหายภายหลังจากการขนย้ายแล้ว ดังนั้น ทรัพย์สินจึงสูญหายในขณะที่อยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบงานการดำเนินงานส่วนรวมไม่ใช่เหตุโดยตรงที่ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๓๕๐ บาท

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง

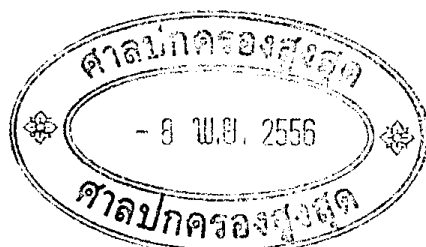
ผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารโดยยุบรวมห้องทำงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งหมด จัดทำเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุมครู จึงทำการย้ายห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ไปอยู่ห้อง ๓๑๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา จึงได้ย้ายไปทำงานอยู่ที่ห้อง ๓๑๒ ดังกล่าว ซึ่งเดิมห้องดังกล่าวได้เตรียมการไว้เพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีครุภัณฑ์ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกได้อนุมัติให้จัดซื้อในงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามคำขอของนางสาวสุรรัตน์ ทองสุข อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงชุดเครื่องเสียงที่สูญหายด้วย โดยติดตั้งในห้อง ๓๑๒ ดังกล่าว นายชาติชาย พิษฐศาสน์ หัวหน้างานพัสดุ ได้มอบการครอบครองพัสดุดังกล่าวให้นางสาวสุรรัตน์พร้อมกุญแจห้อง แต่ยังไม่เปิดให้นักศึกษาใช้ โดยมีนักการภารโรงผลัดกันนอนเฝ้าในเวลากลางวัน ในระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ นางสาวสุรรัตน์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงมอบกุญแจห้องดังกล่าวให้นางสุนันทา นิสัยนัต หัวหน้างานอาคารสถานที่

/เมื่อนางสาวสุรรัตน์...



เมื่อนางสาวสุรรัตน์เดินทางกลับจากต่างประเทศได้ทราบ bahwa ห้างดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้ขอกฎหมายคืนจากนางสุนันทา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายเข้าทำงานในห้อง ๓๑๒ ดังกล่าว ซึ่งผู้อำนวยการและนายชาติชายได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าในช่วงที่ยังไม่สามารถย้ายชุดเครื่องเสียงได้ ขอให้เก็บรักษาไว้ที่ห้องทำงานของผู้ฟ้องคดีก่อน โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้นายพรเทพ บัวคง ช่างไฟฟ้า มาดำเนินการย้ายลำโพงชุดเครื่องเสียงมากองรวมกัน ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้ย้ายชุดเครื่องเสียงดังกล่าวออกจากห้องผู้ฟ้องคดี นางสุนันทาจึงได้ให้นักการภารโรงดำเนินการย้ายชุดเครื่องเสียงดังกล่าวไปไว้ยังห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ ในลักษณะวางกองรวมกัน ต่อมา ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ นายชาติชายได้ตรวจพบว่าชุดเครื่องเสียงที่ขนย้ายมาจากห้องทำงานผู้ฟ้องคดีอยู่ไม่ครบ โดยขาดหายไป ๔ รายการ ได้แก่ (๑) เครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ลำโพง ๑ คู่ (๓) ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๔) RECEIVER จำนวน ๑ เครื่อง รวมราคา ๑๐๐,๓๕๐ บาท และจากการตรวจสอบ ไม่พบว่าผู้ใดยืมไปใช้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกจึงมอบหมายให้นางสาวพนิดา สวัสดิเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพิษณุโลก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๖๘๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จากผลการสอบสวนสรุปได้ว่า ทรัพย์สินน่าจะสูญหายไปก่อนการขนย้ายออกจากห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี เหตุแห่งการสูญหายเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี เห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๓๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ๑๐๐,๓๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ แจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ทรัพย์สินสูญหายไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาแล้ว ยินตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าว เป็นคำสั่ง

/ที่กระทำไป...



ที่กระทำไปโดยมีข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริง ไม่พิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมดูแลทรัพย์สิน มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

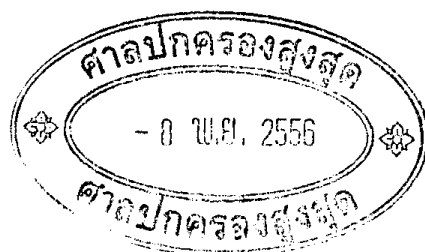
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๓๘๐ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นับทบบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย และวรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น



/คดีนี้...

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ชดใช้เงิน ซึ่งแม้ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่ในคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ควรต้องรับผิดชอบไม่เกินครึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด จึงฟังได้ว่าศาลปกครองชั้นต้นกำหนดหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปออกคำสั่งใหม่ให้สอดคล้องกับคำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบงานการดำเนินงานส่วนรวมไม่ใช่เหตุโดยตรงที่ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ปัญหาที่ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูญหายเป็นเงิน ๑๐๐,๓๕๐ บาทหรือไม่ จึงถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงใด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารโดยยุบรวมห้องทำงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งหมด จัดทำเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุมครู จึงทำการย้ายห้องทำงานผู้ฟ้องคดีให้ไปอยู่ห้อง ๓๑๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ ซึ่งเดิมห้อง ๓๑๒ ดังกล่าวได้เตรียมการเพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีครุภัณฑ์รวมถึงชุดเครื่องเสียงที่สูญหายเก็บไว้ โดยนายชาติชาย พิสุตศาสน์ หัวหน้างานพัสดุ ได้มอบการครอบครองครุภัณฑ์ดังกล่าวให้นางสาวสุรรัตน์ ทองสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมกุญแจห้องดังกล่าว ซึ่งต่อมานางสาวสุรรัตน์ได้เดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงได้มอบกุญแจให้กับนางสุนันทา นิสัยนัต หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเมื่อนางสาวสุรรัตน์เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้ทราบว่าห้องดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี นางสาวสุรรัตน์จึงไม่ได้ขอกุญแจคืน จึงเห็นได้ว่า การดูแลทรัพย์สินดังกล่าวโดยปกติเป็นหน้าที่ของนางสาวสุรรัตน์ ทองสุข ซึ่งรับมอบพัสดุดังกล่าวมาอยู่ในความดูแล และนางสุนันทา นิสัยนัต เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินดังกล่าวในระหว่างที่นางสาวสุรรัตน์เดินทางไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้ถือกุญแจห้องร่วมกับนายพิทยา พ่วงสุข นักการภารโรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินในฐานะเจ้าของห้องทำงานที่เก็บทรัพย์สินที่สูญหายเท่านั้น เมื่อต่อมาได้มีการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวออกจากห้องทำงานผู้ฟ้องคดีไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ จึงย่อมเป็นหน้าที่ของนางสาวสุรรัตน์ และนางสุนันทาที่ต้องร่วมในการตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สินที่ขนย้ายด้วยโดยตรง



/การที่...

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดี และพิจารณาถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลทรัพย์สินคนอื่น ๆ กลับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของราคาทรัพย์สินที่สูญหาย จึงเป็นการไม่คำนึงถึงระดับ ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงห้อง ๓๑๒ ซึ่งเดิมเป็นห้องที่เตรียมการไว้เพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและมี ทรัพย์สินดังกล่าวเก็บไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีย้ายเข้าทำงานในห้องดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการย้ายทรัพย์สินไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาสูง แต่ยังคงเก็บไว้ที่ห้องทำงานของผู้ฟ้องคดีดั้งเดิม จนกระทั่งมีการย้ายไปเก็บไว้ที่ห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในห้องดังกล่าวถึงห้าเดือนเศษ จึงเป็นความบกพร่องจากระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดี สังกัดด้วย ที่ไม่จัดระบบการเก็บรักษา ดูแลและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหาก หน่วยงานดังกล่าวได้จัดให้มีการตรวจสอบและรับทำการขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องที่ใช้เป็น ห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี ก็จะเป็นการป้องกันหรือลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณี ดังกล่าวได้ ถือเป็นความบกพร่องในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและระบบ การดำเนินงานส่วนรวม ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลพินิจหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมดและให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบเป็นเงิน ๕๐,๑๙๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ จึงต้องถือว่าเหมาะสมแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ในส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนเงิน ๕๐,๑๙๕ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

แต่ทั้งนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ ค่าเสียหายเต็มจำนวน ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย เนื่องจากศาลย่อมมีอำนาจกำหนด คำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒



/เมื่อศาลปกครองชั้นต้น...

เมื่อศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นบางส่วน ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้คำสั่งในส่วนที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงดำรงอยู่ได้ นอกจากนี้ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้กำหนดให้คำพิพากษามีผลเมื่อใด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นควรให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีคำสั่ง จึงสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๔๓๘๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ เฉพาะในส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๕๐,๑๙๕ บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นวันที่มีคำสั่ง

นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



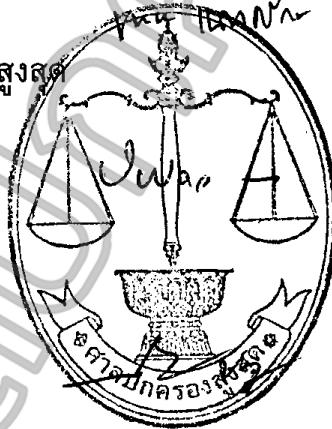
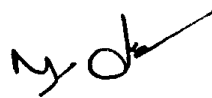
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

